

ضع علامة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات الآتية:

1 | القصد الجنائي في جريمة القتل العمد هو "قصد خاص" يتطلب من الجاني نية إضافية تتجاوز مجرد إزهاق الروح.

☐ خطأ

☐ صح

2 | يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد أن يحيط علم الجاني يقيناً بأنه يوجه نشاطه الإجرامي إلى إنسان على قيد الحياة.

☐ خطأ

☐ صح

3 | الغلط في شخصية المجني عليه (كأن يعمد الجاني لقتل زيد فيقتله، ثم يتبين له أن المقتول هو بكر) ينفي القصد الجنائي لانتفاء القصد في مواجهة الضحية الفعلية.

☐ خطأ

☐ صح

4 | لا تأثير للباعث (الدافع) على ارتكاب القتل في قيام القصد الجنائي، فتتوافر الجريمة سواء كان الباعث نبيلًا كالشفقة أم دنيئًا.

☐ خطأ

☐ صح

5 | القصد الاحتمالي (وهو توقع الجاني للوفاة كأثر محتمل لفعله وقبوله لذلك) يعادل القصد المباشر في القيمة القانونية وكفي لقيام القتل العمد.

☐ خطأ

☐ صح

6 | يعتد بقيام قصد القتل في اللحظة التي تتحقق فيها النتيجة الإجرامية (الوفاة)، فإذا ندم الجاني بعد الفعل قبل الوفاة انتفى القصد.

☐ خطأ

☐ صح

7

رضاء المجني عليه بقتله يعد سبباً من أسباب الإباحة التي تدرأ المسؤولية عن القاتل العمد.

☐ خطأ☐ صح

8

لا يباح القتل بحجة الدفاع الشرعي إلا في حالات محددة حصراً في القانون، منها التخوف من حدوث الموت أو جراح بالغة لأسباب معقولة.

☐ خطأ☐ صح

9

عقوبة جريمة القتل العمد البسيط في قانون العقوبات المصري هي الإعدام حتماً.

☐ خطأ☐ صح

10

سبق الإصرار هو ظرف "شخصي" لا يتأثر به إلا من توافر لديه من المساهمين في الجريمة (فاعلين كانوا أم شركاء).

☐ خطأ☐ صح

11

يكفي لتوافر ظرف "سبق الإصرار" تحقق العنصر الزمني فقط، وهو مضي فترة من الوقت بين التصميم على الجريمة وتنفيذها.

☐ خطأ☐ صح

12

"الترصد" يتفق مع "سبق الإصرار" في كونه ظرفاً شخصياً يتعلق بالحالة النفسية للجاني وتفكيره الهادئ.

☐ خطأ☐ صح

13

يشترط في تحقق القتل بالسم أن تكون المادة المستعملة "سامة بطبيعتها" أي من شأنها إحداث الوفاة عن طريق التأثير الكيميائي على الجسم.

☐ خطأ☐ صح

14

يتحقق "الشروع" في القتل بالسوم بمجرء شراء الجاني للماءة السامة أو تحضيرها ءون أن يضعها تحت تصرف المجني عليه.

☐ خطأ☐ صح

إذا عءل الجاني اختيارياً ونترع السوم من المجني عليه قبل تناوله، فإنه يعفى من العقاب على الشروع في القتل، ولكنه قد يسأل عن جنحة إعطاء مواد ضارة.

☐ خطأ☐ صح

يشترط لتغليظ العقوبة في "اقتران القتل بجنابة" أن يكون مرتكب جنابة القتل شخصاً آخر غير مرتكب الجنابة المقترنة.

☐ خطأ☐ صح

لا يمنع من توافر ظرف "اقتران القتل بجنابة أخرى" أن يقف فعل القتل عند ءء الشروع متى ارتكب الجاني إلى جانبه جنابة تامة أو شروعاً فيها.

☐ خطأ☐ صح

يتطلب "ارتباط القتل بجنحة" وجود رابطة سببية (نفسية) بين الجريمةين، بحيث يكون القتل وسيلة لارتكاب الجنحة أو التخلص من عقوبتها.

☐ خطأ☐ صح

إذا انقضت الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة المرتبطة (كالجنحة) بمضي المءة، فإن ذلك يمنع من تطبيق الظرف المشءء على جنابة القتل.

☐ خطأ☐ صح

يعاقب الشريك في جريمة القتل المشءء التي يستوجب الحكم على فاعلها بالإءءام، بعقوبة الإءءام أو السجن المؤبد.

☐ خطأ☐ صح

ثانياً: الأسئلة المقالية

1

السؤال الأول: ما هو الفرق بين القصد الجنائي "العام" والقصد الجنائي "الخاص"؟ وهل القصد في جريمة القتل العمدية يُعد قصداً عاماً أم خاصاً؟ وضح ذلك.

2

السؤال الثاني: للخطأ في التصويب (الحيدة في الهدف) أثر تناوله الفقه الجنائي. اشرح التكييف القانوني الراجح لمسؤولية الجاني الذي يطلق رصاصة لقتل شخص فيخطئه ويصيب شخصاً آخر فيقتله.

3

السؤال الثالث: عرف "سبق الإصرار" مبيناً عنصره (الزماني والنفسي)، وهل يتأثر به كافة المساهمين في الجريمة أم من توافر لديه فقط؟

4

السؤال الرابع: يعتبر "الترصد" من الظروف المشددة لعقوبة القتل. يبين المقصود بالترصد موضحاً عنصره (الزماني والمكاني)، وقارن بينه وبين "سبق الإصرار" من حيث الطبيعة القانونية.

5

السؤال الخامس: تناول قانون العقوبات تشديد عقوبة القتل العمد إذا اتصل بجريمة أخرى. اذكر شروط توافر ظرف "اقتتان القتل بجناية أخرى"، وما الفرق الجوهرى بين الرابطة المطلوبة فيه وتلك المطلوبة في حالة "ارتباط القتل بجناية"؟

نموذج الإجابة

إجابات أسئلة الصواب والخطأ:

3	2	1
(خطأ) - الغلط في شخصية المجني عليه لا ينفي القصد الجنائي، لأن القانون يحمي حياة "إنسان حي" بذاتها بغض النظر عن هويته.	(صح) - يجب أن يعلم أنه يوجه نشاطه الإجرامي إلى "إنسان حي".	(خطأ) - القصد في القتل العمدى هو قصد "عام" يتحقق باتجاه الإرادة لإحداث الوفاة، ولا يمثل غاية أبعد يتطلبها المشرع (كالمصلحة الشخصية في جريمة التزوير).
6	5	4
(خطأ) - اللحظة التي يتحرى فيها القاضي عن القصد هي لحظة "إتيان السلوك"، فإن قام القصد عندها كانت الجريمة عمدية ولو ندم الجاني بعدها.	(صح) - القصد الاحتمالي يعادل القصد المباشر ويكفي مثله ليقوم به القتل العمد لتوافر العلم والإرادة.	(صح) - لا أهمية للباعث في قيام القصد الجنائي (حتى لو كان القتل إشفاقاً).
9	8	7
(خطأ) - عقوبة القتل العمد البسيط هي السجن المؤبد أو المشدد، ويجوز للقاضي النزول بها إعمالاً للمادة 17 للرأفة.	(صح) - طبقاً للمادتين 249 و 250 عقوبات.	(خطأ) - الحق في الحياة حق للمجتمع أيضاً، ورضاء المجني عليه بقتله هو تصرف في حق ليس له، فلا يبيح الفعل.

12	11	10
(خطأ) - الترمذ ظرف "عيني/مادي" يتعلق بماديات الجريمة وكيفية تنفيذها ويسري على كل المساهمين، عكس سبق الإصرار.	(خطأ) - لا يكفي العنصر الزمني وحده، بل يجب توافر العنصر النفسي وهو التفكير الهادئ المطمئن والروية والخلو من الغضب والاضطراب.	(صح) - لأنه متعلق بقصد الجاني (ظرف شخصي).
15	14	13
(صح) - يستفيد من أثر العدول الاختياري طبقاً للقواعد العامة، مع بقاء المساءلة عن إعطاء مواد ضارة إن توافرت شروطها.	(خطأ) - مجرد الإعداد والشرء يعتبر من قبيل الأعمال التحضيرية غير المعاقب عليها، ويتحقق الشرع بوضعها تحت تصرف المجني عليه.	(صح) - يجب أن تكون المادة سامة بطبيعتها.
18	17	16
(صح) - الرابطة ذات طبيعة نفسية وليست مجرد مصاحبة زمنية.	(صح) - لا يحول دون توافر الظرف أن يقف القتل عند حد الشرع متى اقترن بجناية (سواء تامة أو شروع).	(خطأ) - يشترط أن يكون المسؤول عن الجنايتين "شخصاً واحداً" لكي يتوافر في حقه هذا الظرف المشدد.
	20	19
	(صح) - طبقاً لنص المادة 235 عقوبات مراعاة لعدم جعل الإعدام قضاء حتماً على الشريك.	(خطأ) - لا يؤثر ذلك، لأن الجريمة المرتبطة تفقد استقلالها وتمتزج مع القتل وتأخذ مدة تقادمه.

إجابات الأسئلة المقالية:

3	2	1
تعريف سبق الإصرار: عرفته المادة 231 بأنه "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنة أو جناية يكون غرض المصم منها إيذاء شخص معين أو غير معين..". وجوهره هو التفكير الهادئ الذي يستغرق وقتاً كافياً للتصميم. عناصره: 1. عنصر زمني: مرور فترة من الوقت بين اتجاه الإرادة للقتل وبين تنفيذها. 2. عنصر نفسي: التدبر والتروي وهدوء البال بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال. طبيعته القانونية ومدى سريانه: سبق الإصرار هو ظرف "شخصي" يتعلق بقصد الجاني (نية القتل). لذلك، في حالة تعدد الجناة، فإنه لا يسري إلا على من توافر لديه وقام به، سواء أكان فاعلاً أم شريكاً، ولا يسري على من لم يتوافر لديه.	الخطأ في التصويب (الحيدة في الهدف) لا ينفي القصد الجنائي لأن إرادة الجاني اتجهت لإزهاق روح إنسان أيًا كان. الرأي الراجح (والذي تتجه إليه القواعد العامة ومحكمة النقض): تتحقق هنا جريمتان؛ الأولى هي "الشروع في قتل" الشخص المقصود أصلاً، والثانية هي "القتل العمد التام" للشخص الذي أصابه الخطأ. تتعدد هاتان الجريمتان تعدداً معنوياً، فتطبق أحكام المادة 32 عقوبات، وتوقع على الجاني عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد (القتل العمد التام).	القصد الجنائي العام: هو توجيه الإرادة نحو إحداث النتيجة الإجرامية التي يحرمها القانون (تحقيق "الغرض" المتمثل في العدوان المادي). القصد الجنائي الخاص: يتضمن القصد العام ويزيد عليه بأن الفاعل يهدف إلى تحقيق "غاية" معينة ينص عليها المشرع تتجاوز العدوان (كقصد استعمال المحرر المزور بعد تزويره). تطبيق ذلك على القتل العمد: القصد في القتل العمدي يُعد "قصدًا عاماً" وليس خاصاً، وذلك لأن "نية القتل" لا تمثل أكثر من الغرض الذي يتحقق بوقوع النتيجة الإجرامية (إزهاق الروح)، ولا يمكن اعتبارها الغاية البعيدة التي يهدف إليها الجاني.

5

شروط اقتران القتل بجناية (للحكم بالإعدام):
وقوع جناية قتل عمد مكتملة الأركان.
ارتكاب جناية أخرى (مستقلة عن القتل ومحل عقاب).
توافر رابطة زمنية بين الجنايتين (أن تقعاً في وقت واحد أو تعاقب زمني قصير).
أن يكون المسؤول عن الجنايتين شخصاً واحداً.
الفرق بين رابطة "الاقتران" ورابطة "الارتباط": في "الاقتران بجناية" يتطلب القانون مجرد رابطة (زمنية) وهي التعاقب أو المصاحبة في الزمن المنبئ عن الخطورة الإجرامية. أما في "ارتباط القتل بجنحة" فالرابطة تتجاوز الزمان والمكان لتكون رابطة (سببية / نفسية) غائية؛ حيث يشترط أن يرتكب القتل خصيماً كـ "وسيلة" للتأهب للجنحة، أو تسهيلها، أو المساعدة على الهرب منها والتخلص من عقوبتها.

4

تعريف التردد: هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة أو قصيرة ليتوصل لقتله أو إيذائه (مادة 232 عقوبات).
عناصره:
عنصر زمني: انتظار الجاني لضحيته فترة من الزمن طالت أم قصرت.
عنصر مكاني: مرابطة الجاني في مكان ما (مختفياً أو غير متخفي، في مكان عام أو خاص) لمفاجأة الضحية.
المقارنة مع سبق الإصرار:
"التردد" يعتبر ظرفاً "عينياً/مادياً" يتعلق بماديات الجريمة وكيفية تنفيذها، ولذا يسري على كل المساهمين (فاعلين وشركاء) سواء علموا به أم لم يعلموا. أما "سبق الإصرار" فهو ظرف "شخصي" لا يسري إلا على من توافر لديه.

انتهت الأسئلة